

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 979/2531	นาย เหนียง มี ถาวร	โจทก์
	นาย พิพัฒน์ อ่อน ศิริ	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย ประสิทธิ์ กา ญจนพันธ์	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 421

เมื่อมีราษฎรมาร้องเรียนต่อจำเลยซึ่งเป็นกำนันท้องที่ว่าโจทก์บุกรุกที่ป่าช้า
สาธารณสถาน จำเลยก็ชอบที่จะรายงานนายอำเภอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามที่ราษฎร
ร้องเรียนได้ กรณีเป็นเพียงรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มิได้ยืนยันหรือออกความเห็น
นายอำเภอจะดำเนินการอย่างไรต่อไปก็แล้วแต่นายอำเภอจะพิจารณาเองดังนี้จำเลย
ได้กระทำตามอำนาจหน้าที่โดยชอบ หาใช่กระทำละเมิดต่อโจทก์ไม่.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยรับรองเขตที่ดินโจทก์แล้วมีหนังสือถึงนายอำเภอว่าโจทก์รุก
ล้ำที่สาธารณะ นายอำเภอระงับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้โจทก์
เป็นการละเมิด ขอให้บังคับจำเลยถอนคำคัดค้านการขอออกหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ที่ดินของโจทก์หากจำเลยไม่ถอนขอถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการ
แสดงเจตนาแทนจำเลยเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการต่อไป และขอให้จำเลย
ชดเชยค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่าคำคัดค้านของจำเลยเป็นไปโดยชอบ ไม่เป็นละเมิดโจทก์ค่าเสียหายไกลกว่าเหตุ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องได้

จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกนายอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่าการสั่งระงับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไว้ชั่วคราวเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน เป็นการกระทำโดยชอบ ไม่เป็นการละเมิดทั้งค่าเสียหายก็ไกลเกินเหตุ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาต่อมาขอถอนฎีกาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยร่วม

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'จำเลยเป็นผู้คัดค้านทั้ง ๆ ที่เคยลงชื่อรับรองแนวเขตไว้แล้วปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๓ ได้ตรวจดูเอกสารนี้แล้วเป็นหนังสือจำเลยมีถึงจำเลยร่วมใจความว่าที่โจทก์ยื่นเรื่องราวขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นโจทก์ได้นำชี้รังวัดลำที่สาธารณะป่าช้า มีประชาชนและผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานยืนยันว่าเป็นที่ป่าช้าจริง จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ดังนี้เห็นว่าจำเลยเป็นกำนันท้องที่ที่พิพาทมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของราษฎร เมื่อมีราษฎรมาร้องเรียนว่าโจทก์บุกรุกที่ป่าช้าสาธารณะสถานก็ชอบที่จะรายงานนายอำเภอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ตามเอกสารหมายเลข ๓ ก็เพียงเป็นการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้จำเลยร่วมซึ่งเป็นนายอำเภอท้องที่ทราบและดำเนินการต่อไปเท่านั้น มิได้มีข้อความที่จำเลยยืนยันเองว่าโจทก์

บุกรุกที่ป่าช้า แต่รายงานว่าประชาชนและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ยืนยัน ทั้งจำเลยก็ได้
คัดค้านหรือเสนอแนะว่าควรทำอย่างไรต่อไป เพียงแต่รายงานให้นายอำเภอทราบ
และดำเนินการต่อไปเท่านั้น แม้จะฟังว่าจำเลยเคยลงชื่อรับรองแนวเขตตามที่โจทก์
นำชี้ก็ตาม จำเลยก็ไม่ได้ไปดูตอนรังวัดตามที่จำเลยเบิกความว่าเพราะผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ที่พิพาทตั้งอยู่เป็นโรคตาเจ็บ โจทก์มาขอร้องให้จำเลยลงชื่อให้แทนโดยยืนยันว่า
รังวัดตรงตาม ส.ค.1 ที่มีอยู่จำเลยจึงลงชื่อให้ไป ต่อมาราษฎรมาร้องเรียนว่าโจทก์
รังวัดเอาที่ป่าช้าไปด้วยจำเลยจึงรายงานนายอำเภอกำแพงแสนก็เป็นเรื่องที่ราษฎร
ร้องเรียนขึ้นมาใหม่จำเลยจึงชอบที่จะรายงานจำเลยร่วมซึ่งเป็นนายอำเภอทราบนาย
อำเภอจะดำเนินการอย่างไรต่อไปก็แล้วแต่นายอำเภอจะพิจารณาเอง ซึ่งนายอำเภอก็
สั่งว่าให้ระงับไว้ นัดรังวัดใหม่ตามเอกสารหมายเลข 5 และมีหนังสือเรียกโจทก์ไป
เปรียบเทียบสอบถามตามเอกสารหมายเลข 2 ถ้าโจทก์มิได้บุกรุกที่สาธารณะป่าช้าจริง
จำเลยร่วมก็ยอมสั่งให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้โจทก์ได้ กรณีเป็นเช่นนี้
เห็นว่าจำเลยได้กระทำตามอำนาจหน้าที่โดยชอบ หาใช่ทำละเมิดต่อโจทก์ไม่'

พิพากษายืน.

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ